



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעות: 1. נציגות הבית המשותף אורלנסקי 31 ו-33 פ"ת

2. האחים מאיה תמ"א 38 בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד ירוחם משה

נגד

הנתבעת: בר-און טובה
באמצעות ב"כ: עו"ד ימין משה

החלטה

לפניי בקשת התובעות לאישור פסק בוררות, ומנגד - בקשת הנתבעת לביטולו.

הצדדים והרקע לבקשות:

1. ההליך החל בתביעה שהגישו נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת 1"), עם חברת האחים מאיה תמ"א 38 בע"מ (להלן - "התובעת 2"), וביחד - להלן "התובעות"), נגד הנתבעת, היא בעלת דירה בבית משותף ברחוב אורלנסקי 33 בפתח תקווה (להלן - "הנתבעת").

2. לטענת התובעות, בקצרה, יש ליתן צו עשה ולחייב את הנתבעת לפעול בהתאם להוראות הסכם תמ"א 38 שנחתם איתה בתאריך 23.1.2019 (להלן - "הסכם התמ"א"), וכך יתאפשר לבצע את עבודות החיזוק הנדרשות בהתאם להסכם התמ"א. סעד נוסף כספי שהתבקש הוא פיצוי התובעים בגין כלל הנזקים שנגרמו להם בעקבות התנהלות הנתבעת. סעד זה הועמד על ידי התובעים בסכום של 55,000 ש"ח. התובעים הוסיפו שהנתבעת לא מקיימת את הסכם התמ"א ואף את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסכם הפשרה שנחתם עימה, ולפיכך מתבקש ליתן הסעדים המבוקשים.

3. לטענת הנתבעת, בקצרה, התובעת 2 היא זו שאינה מקיימת את הסכם התמ"א, לרבות הסעיפים הקשורים בכך שהתובעת 2 צריכה לפעול באופן אקטיבי ולפנות לוועדה התכנונית בקשר עם חניית הנתבעת, כל שלמעשה מי שמפר את הסכם הפשרה ואף את הסכם התמ"א היא התובעת 2. כמו כן הנתבעת מוסיפה כי היא אינה מונעת מהתובעת 2 לבצע את עבודות החיזוק הנדרשות. כמו כן העלתה הנתבעת טענה מקדמית והגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף, בטענה שאין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בסעדים הנדרשים, הן בסעד שעניינו צו עשה והן בסעד הכספי המבוקש.

4. התובעות השיבו לבקשת הנתבעת בטענה כי בהתאם להלכת רוט [ע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון (נבו 27.06.2016) להלן – "פסק דין רוט"], סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין (להלן – "המפקח") היא סמכות רחבה בכל הקשור ליישום תמ"א 38 הן לעניין צו העשה המבוקש והן לעניין הסעד הכספי.

5. בדיון שהתקיים בתאריך 9.6.2022, שמעתי באריכות את טענות הצדדים. אשר בסופו של דבר השכילו להגיע להבנות שיש בהם כדי לקדם את פרויקט התמ"א. עיקר ההבנות הם כי הצדדים ינסו להסכים על זהות בורר מוסכם, לפניו יוכלו להעלות את טענותיהם, ככל שלא יצליחו להגיע לזהות של בורר מוסכם המפקח הוא שימנה בורר מוסכם. בכל מקרה פרויקט התמ"א ימשיך, וכך הצדדים ישתפו פעולה האחד עם השני כדי לאפשר את המשך ביצועו, לרבות ביצועו מתוך דירת הנתבעת, ככל שהדבר נדרש בהתאם לשיקול דעת התובעת 2.

6. בתאריך 14.6.22 הצדדים הגישו בקשה שבה הוסכם בין הצדדים על מינוי בורר מוסכם מר עודד פרטוש (להלן – "הבורר") אשר יפסוק במחלוקת שבין הצדדים. בו ביום ניתנה החלטה המאשרת את בקשת הצדדים, כאשר כל אחד מהצדדים יישא במחצית שכר טרחתו של הבורר.

7. בתאריך 30.10.2022, הגישו התובעות בקשה לאישור פסק בורר, אלא שבתאריך 15.11.2022, ניתנה החלטתי ולפיה נספח 1 שצורף לבקשה, אינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עונה על הגדרת "צורת פסק בוררות", בהתאם לסעיף 20 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן-"חוק הבוררות"). לפיכך הוריתי לתובעות להגיש בקשה מתאימה לפי סעיף 23(א) לחוק הבוררות, שאליה יצורף מסמך מתאים.

8. בתאריך 23.8.2023, הגישו התובעות בקשה לאישור פסק בוררות, כאשר לבקשה זו צירפו התובעות פסק דין של הבורר מתאריך 22.8.2023.

9. בתאריך 26.9.2023, הגישו התובעות בקשה נוספת לאישור פסק בוררות, כשלבקשה זו, צירפו התובעות פסק דין מתוקן של הבורר, הנושא תאריך 8.9.2023 (להלן-"פסק הבוררות").

10. בפסק הבוררות, סקר הבורר בקצרה טענות הצדדים, וציין שבחן את טענותיהם, לרבות את תצהיר מהנדס הקונסטרוקציה, אישור לעמוד בטון, אישור אדריכל הפיתוח. בסופו של דבר, פסק הבורר שהנתבעת לא זכאית לפיצוי, מאחר שהוסדרו עימה השטחים שהובטחו לה במסגרת הסכם התמ"א.

11. לפסק הבוררות צירף הבורר את הנספחים הבאים: סיכום בחתימת הבורר מתאריך 18.8.2022, ביחס לישיבה שהתקיימה בתאריך 17.8.2022; סיכום בחתימת הבורר מתאריך 15.9.2022, ביחס לביקור שקיים הבורר בבית המשותף בתאריך 28.8.2022; דו"ח מצב מבנה ביחס לעמודים ומיפוי קונסטרוקציה עמודים קומת הקרקע; אישור מהנדס אהרון דניאל; אישור מאדריכל הפיתוח, ייעוץ נגישות ואדריכל הפרוייקט, וסקיצה סופית עם סימונים של שטחים (פרטי/ציבורי).

12. בהחלטה שניתנה בתאריך 1.10.2023, אפשרתי לנתבעת להגיש בקשה לביטולו בהתאם לתקנה 9(א) לתקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ"ט-1968, עד לתאריך 22.10.2023.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. בתאריך 18.10.2023, הגישה הנתבעת בקשה לביטול פסק הבוררות, ובתאריך 30.10.2023, הוגשה תגובת התובעות לבקשת הנתבעת לביטול פסק הבוררות.

14. בתאריך 19.5.2024, התקיים דיון במעמד הצדדים, ונעשה ניסיון להביא את הצדדים להסכמות. לאחר שהניסיון לא צלח, הוריתי לצדדים להגיש את סיכומיהם בכתב. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות הנתבעת

15. יש לבטל את פסק הבוררות מכוח עילות הביטול שבסעיפים 24(3), 24(4), 25(5), 24(6), 24(7), 28(8) ו-24(10) לחוק הבוררות.

16. נטען, שהוסכם עם הנתבעת כי הצמדה המהווה את המשך החנייה שלה המסומנת באות 9א, תישאר ללא תכנון אלטרנטיבי, כאשר השטח המסומן באות 9ב, יהיה מיועד להקמת סוכה. התובעת 2 התחייבה להגיש את התכנית, והוסכם שככל שהתכנית לא תאושר, לא תוגש תכנית אחרת שבה השטחים המסומנים 9א ו-9ב, יהיו מיועדים לכל מטרה אחרת. בפועל, חרף ההסכמות, הוגשה תוכנית אשר משמשת ליעוד אחר, לפיכך זכאית הנתבעת לפיצוי בסך של 70,000 ₪, בהתאם לסעיף 8 להסכם התמ"א שנחתם בינה לבין התובעת 2.

17. עוד נטען כי היה על הבורר לקיים את כל הישיבות בנוכחות כל בעלי הדין והוא לא רשאי לקיים ישיבה במעמד צד אחד. בתאריך 28.8.22 התקיים דיון באתר הבניין אך הנתבעת לא נכחה מכיוון שהבורר לא הזמין אותה לדיון. כן נטען שהבורר לא תיעד את הליך הבוררות. כך למשל בתאריך 16.8.2022, התקיים הדיון היחיד שבו נכחה הנתבעת, במשרדו של ב"כ דאז. בדיון זה לא נכח ב"כ דאז של הנתבעת, אלא עוזרו שלא גילה בקיאות, וגם דיון זה לא תועד בפרוטוקול. בפגישה זו, גילתה הנתבעת לתדהמתה, שהבורר ביקר בשטח עם הצד השני, מה שמסביר כיצד הוא ידע לחלק את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השטח כרצון התובעת 2, וללא כל התייחסות להסכם התמ"א. משכך נטען, שמתקיימות עילות הביטול שבסעיפים 24(4) וסעיף 24(10) לחוק הבוררות.

18. נטען שהבורר לא הכריע באחד הפרטים שנמסרו להכרעתו, לא בדק ולא התייחס לנושא כניסת הדיירים המקורית והתמקד רק ברצון התובעת 2 עוד לפני הבוררות. משכך נטען, שמתקיימת עילת הביטול שבסעיף 24(5) לחוק הבוררות.

19. נטען, שהבורר חרג מהסמכות שניתנה לו, שעה שפסק בנוגע לסכסוך כספי שבין בעל דירה לבין חברה קבלנית, ובשעה שאף למפקח על רישום מקרקעין, אין סמכות לדון בסכסוך. משכך נטען, שמתקיימת עילת הביטול שבסעיף 24(3) לחוק הבוררות.

20. עוד נטען שהבורר לא נימק את פסק הבוררות, וזאת בניגוד למוסכם בין הצדדים שמכוחו היה על הבורר לנמק את פסק הבוררות. הבורר לא פירט את המסכת העובדתית, את קביעות המהימנות, ואת ההכרעות האופרטיביות לצד הנימוקים להכרעה, ולא עמד בחובת ההנמקה. משכך נטען, שמתקיימת עילת הביטול שבסעיף 24(6) לחוק הבוררות.

21. כמו כן נטען שהיה על הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן. הבורר לא חתם על תשריט פסק הדין הסופי, והתשריט כלל אינו תואם את תכנית השינויים שהקבלן הגיש. משכך נטען, שמתקיימת עילת הביטול שבסעיף 24(3) לחוק הבוררות.

22. כן נטען שהבורר לא נתן את פסק הבוררות בתוך המועד הקבוע בחוק, קרי בתוך שלושה חודשים, שעה שפסק הבוררות ניתן למעלה משנה לאחר שהחלה הבוררות. משכך נטען, שמתקיימת עילת הביטול שבסעיף 24(8) לחוק הבוררות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. לאור כך, יש לבטל את פסק הבוררות של הבורר ולמנות בורר חדש ואף לחייב את התובעות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד עבור עריכת הבקשה לביטול.

תמצית טענות התובעות

24. בדיון שהתקיים בתאריך 9.6.2022, הודיעו התובעות שהן מסכימות למינוי כל בורר שייבחר על ידי הנתבעת, ואכן, הנתבעת היא זו שהציעה בעצמה את המהנדס עודד פרטוש, כבורר. לכן, מנועה הנתבעת לטעון טענות כלשהן ביחס לבורר.

25. בניגוד לטענת הנתבעת, בכל הישיבות שהתקיימו עם הבורר, נכחה הנתבעת בעצמה או באמצעות ב"כ, משכך יש לדחות את טענת הנתבעת ביחס לכך שהתנהל דיון עם הבורר שלא בנוכחותה. מה עוד שבזמן אמת, לא הועלתה טענה כלשהי על ידי הנתבעת ביחס לכך.

26. חלף המועד להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות. פסק הבוררות ניתן בתאריך 18.8.2022, ואילו הבקשה לביטול הוגשה בחלוף 45 ימים המאפשרים הגשת בקשה לביטול. צורניות פסק הדין, לא פגעה במהות פסק הבוררות. הנתבעת פנתה לבורר בבקשה לתיקון פסק הבוררות, והוא דחה את הבקשה.

27. בניגוד לטענת הנתבעת, הבורר לא ביקר בבית המשותף לפני הדיון הראשון שקיים (תשובת הבורר מתאריך 26.10.2023), אך גם אם היה עושה זאת, לא היה בכך כדי לפסול את פסק הבוררות. בדיון הראשון, שמע הבורר את טענות הצדדים ובדק את החלופות השונות, תוך כדי בדיקת החלופות, שרטט את הצעות הצדדים, בלי להביע את עמדתו, ודרש מהצדדים מסמכים לצורך הכרעתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. יש לדחות את טענת הנתבעת בדבר חוסר יכולתה לטעון טענות. הנתבעת הייתה מיוצגת על ידי עו"ד הבקיא בתחום. למעשה, כל חטאו של הבורר היה שפסק בניגוד למאווייה של הנתבעת אשר היא זו שבחרה את זהות הבורר.

29. גם אם יקבע שפסק הבורר הוא פסק הבוררות מתאריך 8.9.2023, אין בטענות הנתבעת דבר המצדיק את ביטולו. גם אם פסק הבוררות ניתן שלא במועד, אין בכך כדי לבטלו.

30. הבורר פסק בהתאם לדין, ואף נימק את החלטתו, כאשר הוא הבהיר את התחייבות התובעת 2 לנתבעת, ומצא כי ניתן לנתבעת שטח חליפי כפי שהובטח לה, ולכן היא אינה זכאית לשטח נוסף או לפיצוי כספי. הבורר אף צירף נספח ובו סימון מדויק של השטח המקורי והחליפי, בצורה ברורה מאוד. הבורר דחה את טענת הנתבעת לפיצוי בסך של 70,000 ₪.

31. בניגוד לטענת הנתבעת בקשר עם סעיפים 24(5) ו-24(6) לחוק הבוררות, הבורר לא חייב לפסוק בכל טענה שנטענה, אלא הוא רשאי לתת דעתו בנוגע לדרוש הכרעה. הבורר התייחס לטענות הצדדים ופסק על בסיס נימוקים חד משמעיים המבהירים את פסיקתו שהשטח שהובטח לנתבעת, הומר בשטח חלופי.

32. אין מקום לבטל את פסק הבוררות בהתאם לסעיף 24(7) לחוק הבוררות, שכן הבורר פעל בהתאם לדין, וגם אם טעה, אין בכך כדי להצדיק את ביטול פסק הדין, שכן בית המשפט לא מחליף את שיקול הדעת של הבורר בשיקוליו, שעה שהוא אינו משמש ערכאת ערעור על פסק הבוררות.

33. יש לדחות את טענת הנתבעת ביחס לסעיף 24 (10) לחוק הבוררות, אשר מיועד למצבים שבהם נפגעו עקרונות הצדק הטבעי. הנתבעת בעצמה בחרה את זהות הבורר, ובוודאי לא היתה כל תרמית ביחס לבוררות. לא נגרם כל עיוות דין, וממילא בהתאם לסעיף 26 לחוק הבוררות, אפשר לדחות בקשת ביטול, גם אם מתקיימות חלק מעילות הביטול.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. לפיכך, יש לדחות את בקשת הנתבעת ולאשר את פסק הבוררות, תוך חיוב הנתבעת בהוצאות ההליך.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית – ביטול פסק בוררות

35. סעיף 24 לחוק הבוררות מורה כי: "בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:
- (1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;
 - (2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
 - (3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
 - (4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;
 - (5) הבורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו;
 - (6) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;
 - (7) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדיון והבורר לא עשה כן;
 - (8) הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;
 - (9) תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;
 - (10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד."

36. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 701/22 שובל ניהול אור בגבעה בע"מ נ' לינצר שמואל (נבו) 30.5.2023]; (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 802/22 מעודה מירב נ' לייפר חיים (נבו) 19.9.2024], סעיף 24 לחוק הבוררות מונה רשימה סגורה של עשר עילות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אשר בהתקיימן אפשר לבטל פסק בוררות [רע"א 8941/06 **עיריית חיפה נ' ב.מ. כרפיס דדו בע"מ**, בפסקה 32 (נבו 4.11.2009)].

37. בהתאם לפסיקה, יש לנקוט גישה מצמצמת לעילות הביטול, זאת נוכח הרצון לעודד צדדים לפנות לבוררות ולחזק מוסד זה. הוראות חוק הבוררות מעמידות את מוסד הבוררות ככלי יעיל, מהיר וגמיש לבירור סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט [רע"א 3139/23 **צנברי בע"מ נ' פלטרין של מלך**, בפסקה 10 (נבו 11.5.2023)].

38. היקף ההתערבות השיפוטית בפסק בוררות הוא מוגבל ומצומצם לרשימה סגורה של עילות ביטול הקבועות בסעיף 24 לחוק [רע"א 1465/07 **בני וצביקה בע"מ נ' אשתאול מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ**, פסקה 14 (נבו 17.12.2009)], אשר מוחלות בזהירות רבה ועל דרך הפרשנות הדווקנית, כשהמגמה היא ליתן, ככל האפשר, תוקף לפסק הבוררות ולא לבטלו [רע"א 3680/00 **אהרון גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ**, נז(6) 605 (2003) (להלן-"פסק דין גמליאלי"); רע"א 9048/05 **הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה**, בפסקה 45 (נבו 20.10.2009); רע"א 2638/18 **חברה פלונית נ' שותפות פלונית ואח'** (נבו 6.5.2018)].

39. עוד נפסק, כי בית המשפט לא יושב כערכאת ערעור על פסק בוררות, וגם אם טעה בורר בהחלטתו, או יישם את הדין שלא כהלכה, אין בכך כדי להוות עילה לביטול פסק הבוררות. משמעות הדבר היא, כי רק במקרים חריגים יבוטל פסק בוררות לפי העילות המנויות בחוק הבוררות [רע"א 113/87 **חברת נתיבי איילון בע"מ נ' יהודה שטאנג ובניו בע"מ**, פ"ד מה(5) 511, 517-516 (1991); ע"א 318/85 **כוכבי נ' גזית קונסיליום השקעות ופיתוח בע"מ**, פ"ד מב(3) 265, 273-275 (1988); רע"א 10487/07 **עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מ נ' חי**, פ"ד סג(3) 795, 825 (2010)].

40. על כך יש להוסיף כי בית המשפט רשאי לדחות בקשת ביטול על אף קיומה של אחת העילות האמורות בסעיף 24, אם היה סבור שלא נגרם עיוות דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

[רע"א 8059/03 שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' דיור לעולה בע"מ, ס(2)
211 (2005) ; סעיף 26 לחוק הבוררות].

41. בפסק דין גמליאלי ציינה כבוד השופטת א' פרוקצ'יה (בסעיף 15 לפסק דינה) כי: "דיני הבוררות בנויים על מדיניות משפטית שעיקרה חיזוקו של מוסד הבוררות וצמצום ההתערבות השיפוטית במהלכו. ראוי להכיר במדיניות זו וליישמה הלכה למעשה. מכאן, שהתערבות שיפוטית לביטולו של פסק בורר הינה בבחינת צעד חריג, רב משמעות והשלכות שיש לנקוט אותו במקרים נדירים, מקום שנמצא לכך בסיס איתן. אין בית-המשפט רשאי להתערב בפסק הבורר אפילו סבור הוא כי טעה טעות מהותית, בין עובדתית ובין משפטית, וגם אם על-פי תפיסתו הפעיל הבורר את שיקול-דעתו בצורה בלתי שקולה. הצדדים קיבלו על עצמם מראש את הכרעת הבורר גם אם יטעה, וגם אם צד זה או אחר לא ישבע נחת מההחלטה (ע"א 785/82 גרסטל נ' מבני כפה חפץ בע"מ [16], בעמ' 298; אוטולנגי [21], בעמ' 440). "על-כן, אף אם טעה הבורר בדבר הלכה או בשיקול הדעת, אין בכך כדי לבטל את הכרעתו, שהרי על-מנת כן קיבלוהו הצדדים עליהם".

מן הכלל אל הפרט

יש לדחות את טענת הנתבעת לביטול פסק הבוררות מכוח העילה שבסעיף 24(3) לחוק הבוררות - הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות

42. בפסק הדין בעניין רע"א 60535-11-24 אוסטיס בע"מ נ' ברמן מודוס בע"מ (נבו 19.1.2025), קבע כב' השופט מינץ, שיש לבחון את סמכותו של הבורר, מלשון הסכמות הצדדים, ולבחון האם הצדדים הגבילו את הבורר בסוגיות מסויימות מבחינה מהותית, והאם הוגבלה סמכותו של הבורר, גם מבחינה דיונית [ראו גם רע"א 256/10 ארקדי גאידמק נ' יוסף טרויס (נבו 7.11.2011); רע"א 28985-04-25 שפע חריש בע"מ נ' ב.ג.י.ר בחריש בע"מ, בפסקה 9 (נבו 20.5.2025)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. ובמיושם לענייננו - בתאריך 9.6.2022, התקיים דיון, במהלכו הגיעו הצדדים להסכמות, שקיבלו ביטוי בפרוטוקול באופן הבא:

"הסכמות הצדדים:

מבלי שצד יודה בטענות הצד השני, לשם קידום ההליך, הגענו להסכמות כדלקמן:

1. תינתן לצדדים שהות של 5 ימים, במהלכם יעבירו לכבוד המפקח שם של בורר מוסכם, ככל שמועד הנ"ל לא יועבר שם בורר מוסכם, כבוד המפקח ימנה בורר מטעמו, כאשר הסוגיה במחלוקת תעבר להכרעת הבורר לפי חוק הבוררות.
2. בתוך הודעתם, יודיעו הצדדים האם הם מסמיכים את הבורר לדון גם בנושא הסעד המבוקש בסעיף 4ב לכתב התביעה.
3. בכל מקרה, הצדדים ישתפו פעולה אחד עם השני לשם קידום עבודות הבניה במסגרת הסכם התמ"א. הנתבעת מתחייבת לאפשר גישה לתובעת 2 לשם ביצוע עבודות החיזוק הנדרשות, ככל שנדרשות כאלה, מדירה ובדירתה. התובעת 2 מתחייבת לעמוד בהסכם התמ"א כך שככל שישנן בדירת הנתבעת בעיות שנגרמו בקשר עם הסכם התמ"א היא תטפל בהן ללא דיחוי.
4. אנו מבקשים כי תינתן תוקף של החלטה להסכמות אלו, כך שלאחר שיועבר שם של בורר מוסכם או ימונה בורר מוסכם, יינתן תוקף של פסק דין המסיים את ההליך כאן. תוך שאין בכך כדי לוותר על טענה של מי מהצדדים להליכים המתאימים.
5. בשלב זה כל צד יישא במחצית שכר הטרחה של הבורר, אולם בסופו של הליך הבוררות בהתאם לשיקול דעת הבורר, יוכל הבורר גם לקבוע בנושא הוצאות הבוררות לרבות הוצאות שכר טרחתו.
6. בהליך זה, כל צד יישא בהוצאותיו.

44. להסכמות אלו ניתן תוקף של החלטה שבה נסקרו בקצרה טענות הצדדים, והודגש בין היתר כך: "בדיון שהתקיים היום שמעתי באריכות את טענות הצדדים. אשר בסופו של דבר השכילו להגיע להבנות שיש בהם כדי לקדם את פרויקט התמ"א ואת הסכם הפשרה. עיקר ההבנות הם כי הצדדים ינסו להסכים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על זהות בורר מוסכם, לפניו יוכלו להעלות את טענותיהם, ככל שלא יצליחו להגיע לזהות של בורר מוסכם המפקח הוא שימנה בורר מוסכם. בכל מקרה פרויקט התמ"א ימשיך, כך שהצדדים ישתפו פעולה האחד עם השני על מנת לאפשר את המשך ביצוע, לרבות ביצוע בתוך ומתוך דירת הנתבעת, ככל שהדבר נדרש בהתאם לשיקול דעת התובעת. לפיכך, אני נותן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים, כפי שבאו לידי ביטוי לעיל בפרוטוקול הדיון, תחת הכותרת "הסכמות הצדדים".

45. בתאריך 14.6.2022, הגישו הצדדים בקשה מוסכמת למינוי בורר, שזו תוכנה: בהתאם להחלטת כב' המפקח על רישום מקרקעין לאחר הדיון שהתקיים בפניו ביום 9/6/22 הצדדים מבקשים להודיע לבית המשפט הנכבד כי הסכימו על מינוי בורר מוסכם.

1. מבוקש בזאת מהמפקח הנכבד ליתן תוקף של החלטה שיפוטית למינוי הבורר, המהנדס מר עודד פרטוש.
2. משרדו ממוקם ברח'.....
3. מן הדין והצדק להיעתר לבקשה זו.

46. הנה כי כן, הצדדים לא כבלו את ידי הבורר בכבלים כלשהם; הותר לו לפסוק בכל יריעה שנפרשה במחלוקת שביניהם. לכן טענתה של הנתבעת ביחס לסמכות הבורר, נדחית.

47. אשר לטענתה הנוספת ולפיה אין בידי המפקח סמכות עניינית לדון בהליך, אף היא דינה להידחות. ראשית, נשאל אפוא: אם אכן ניטלה מן המפקח סמכותו, מה טעם ראתה הנתבעת להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות, תחת שתפנה אל אותו בית משפט שלשיטתה, אצלו מופקדת הסמכות?

48. שנית, כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 694/24 בלאק אורטל ו-25 נוספים נ' נוסבכר אריה מאיר (נבו 6.5.2025), פסק דין רוט בעליון, הרחיב באופן משמעותי את סמכות המפקח לדון ב"כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק". חוק החיזוק, הרחיב את שער סמכותו של המפקח, וכך ייכנס בו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא רק סכסוך שגרתי שבין בעלי דירות, אלא גם כל מחלוקת ביחס ליישום הוראות חוק החיזוק, לרבות זו שנוגעת לזכויות קנייניות, מחלוקת שלולא חוק החיזוק – הייתה מסורה לבית המשפט המחוזי [סעיף 40 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב)], תשמ"ד-1984; ע"א 4245/20 **מדינת ישראל נ' חברת יצחקי יעקב יעקב נכסים בע"מ**, בפסקה 5 (נבו 17.9.2024).

49. אכן, במקרים שבהם אין למפקח על רישום המקרקעין סמכות **ייחודית** להכריע, פתוחה הדרך אל בית המשפט המוסמך ולא רק אך אל המפקח [ראו למשל פסק דינו של כב' השופט מינץ בעניין רע"א 42229-03-25 **עונות חטיבת הפנאי בע"מ נ' כפר הים ניהול בע"מ** (1994) בפסקה 8 (נבו 18.5.2025). אולם, מקום שעניינו של סכסוך בא בגדר סמכותו של המפקח, יהא זה בסמכות ייחודית, יהא זה בסמכות מקבילה, הרי שהמפקח מוסמך להכריע גם בבקשות הנוגעות לבוררות הכרוכה בסכסוך האמור. ומלבד זאת, בא סעיף 72 לחוק המקרקעין, שכותרתו "סמכות להכריע בסכסוכים", ומורה הוא בסעיף קטן (ד) כי "**האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר**". נמצא, כי טענת הנתבעת, הן באשר לסמכות הבורר והן באשר לסמכות המפקח, אין לה בסיס, ודינה להידחות. משכך נדחת טענתה ביחס לעילת הביטול לפי סעיף 24(3) לחוק הבוררות.

יש לדחות את טענת הנתבעת לביטול פסק הבוררות מכוח העילה שבסעיף 24(4) לחוק הבוררות - לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו

50. בפסיקה נקבע, שאת עילת הביטול הקבועה בסעיף 24(4), יש לפרש בצמצום, וכך רק פגיעה מהותית בזכות הטיעון יכולה להצדיק את ביטול פסק הבוררות. על כן, טענה לפיה מנע הבורר מבעל דין להביא ראיות להוכחת טענותיו שמורה למקרים חריגים [ראו למשל פסק דינו של כב' השופט מינץ בעניין רע"א 7043/18 **Aesthetica International BV נ' צבי עופר שרפן**, בפסקה 17 והאסמכתאות שם (נבו 17.12.2018)]. בפסק הדין בעניין הפ"ב (מחוזי ת"א) 54242-04-15 **מרדכי גוליברודה נ'**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנימין גלנטר (נבו 24.11.2015), קבעה כב' השופט שבח, כי: "...על המבקש לחצות שתי משוכות: האחת - להוכיח כי אכן ביקש מהבוררים להציג ראיה מסוימת או להעיד עד וסורב על ידם, השנייה - כי אותה הראיה או העדות המסורבת הייתה רלוונטית להליך וכי היה טמון בה פוטנציאל ראייתי להפוך את הקערה על פיה או להשפיע על פסק הבוררות". כן נפסק שנטל ההוכחה מוטל על מי שמבקש את ביטול פסק הבוררות, ולא את מי שמבקש לאשרו [רע"ב (מחוזי ת"א) 48394-10-24 דב אלתר נ' דניאל לובין, בפסקה 16 (נבו 10.2.2025)]

51. **ובמיושם לענייננו** - הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח שלא ניתנה לה הזדמנות נאותה לטעון טענותיה או להביא ראיותיה. מהמסמכים שלפניי עולה באופן ברור שבין שהנתבעת הייתה נוכחת בעצמה, ובין שייצגה אחד מבאי-כוחה, ניתנה לה האפשרות המלאה לטעון את טענותיה ולא נמנעה מהנתבעת כל אפשרות לטעון את טענותיה.

52. טענת הנתבעת לפיה הבורר לא הזמין אותה לביקור שהתקיים בתאריך 28.8.2022, נדחתה, שעה שהנתבעת העידה כי עורך דינה כן נכח באותה פגישה, אך לא הייתה מרוצה מכך ובמילותיה: **יש לזה משמעות שלא הייתי למרות שהעו"ד שלי היה כי רציתי שיכניסו מהשטחים של התוכנית המקורית. אמרתי לעו"ד שאני לא רוצה שיהיה בפגישה בלעדי. אמרתי לו ואני לא יודעת למה עשה זאת ולכן לא רציתי שייצג אותי יותר.** (עמ' 5 ש' 12-14). כשנשאלה הנתבעת, מתי בדיוק הפסיקה להיות מיוצגת, השיבה הנתבעת כי **"אני לא זוכרת תאריך מדויק"** (עמ' 2 ש' 25 לפרוטוקול).

53. מן האמור בפסק הבוררות ובנספחיו עולה, כי בתאריך 15.9.2022 שיגר הבורר אל הצדדים מסמך מסכם לביקור שערך בבית המשותף ביום 28.8.2022. מסמך זה נשלח אף אל בא-כוחה דאז של הנתבעת, ששמו הופיע ברשימת המכותבים. הנתבעת לא הביאה כל ראיה לכך שהיא או בא-כוחה פנו בבקשת הבהרה בעניין הביקור. ועוד, אף כי הדיונים בין הצדדים לא תועדו בפרוטוקול, שלח הבורר אליהם את סיכומי הישיבות שקיים עמם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לכך יצורף, כי הנתבעת לא פנתה אל הבורר בזמן אמת בבקשה לחקור את נותני התצהירים או עורכי המסמכים. נמצא, כי הנתבעת לא הרימה הנטל המוטל עליה להוכיח עילת ביטול זו.

54. לפני סיום חלק זה - בסיכומיה כרכה הנתבעת, אל סעיף 24(4) לחוק הבוררות, גם את סעיף 24(10) לחוק הבוררות ולא בכדי לא נתנה דעתה בהרחבה לעילת ביטול זו, שכן על פי הפסיקה, עילה זו, נדירה היא, ושמורה היא למקרים חריגים שבהם הוברר כי הפסק ניתן מחמת תרמית, או נוכח גילוייה של ראייה מהותית שלא הייתה ידועה קודם לכן [רע"א 5991/02 **עופרה גוירצמן נ' רות פריד**, נט' (5) 1(2004)]. עילת ביטול נדירה זו לא מתקיימת בענייננו, ולא היה מקום להעלותה, אף לא באותו אופן עמום שבו העלתה אותה הנתבעת.

יש לדחות את טענת הנתבעת לביטול פסק הבוררות מכוח העילה שבסעיף 24(5) לחוק הבוררות - הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו

55. בהתאם לפסיקה, רק אם הסוגיה המצריכה הכרעה לא קיבלה ביטוי בפסק הבוררות, יכולה להצדיק את ביטול פסק הבוררות, ואין יסוד למסקנה כי כל סוגיה שלא הוכרעה על ידי הבורר תצדיק את ביטול פסק הבוררות [פסק דינו של כב' השופט מינץ בעניין רע"א 5507/18 **ג'ו דן מור בע"מ נ' תהל מהנדסים ויועצים בע"מ**, בפסקה 15 והאסמכתאות שם (נבו 13.8.2018)].

56. **ובמיושם לענייננו - טענת הנתבעת ולפיה "הבורר לא בדק ולא התייחס לכניסת הדיירים המקורית שבה יכולים היו להיכנס, והתמקד רק בחלוקת ההסכם כרצון הקבלן טרם הבוררות" (סעיף 2 לסיכומיה), אין בה כדי לבסס את עילת ביטול על פי סעיף 24(5) לחוק הבוררות. מעיון בפסק הבוררות עולה, כי הצדדים פרשו לפני הבורר את טענותיהם, והוא הכריע לבסוף כי הנתבעת אינה זכאית לכל פיצוי ובכך הוכרע מוקד המחלוקת. משכך, אין לקבל את טענת הנתבעת, ולפיה הבורר נמנע מהכרעה, ועל כן טענתה לעילת הביטול לפי סעיף 24(5) – דינה להידחות מכל וכל.**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יש לדחות את טענת הנתבעת לביטול פסק הבוררות מכוח העילה שבסעיף 24(6) לחוק הבוררות - הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן. עם זאת יש להחזיר את ההליך לבורר, על מנת שיינתן פסק בוררות מנומק

57. תיקון מס' 2 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (משנת 2008), שינה את ברירת המחדל וקבע בסעיף ט"ו 1 לתוספת הראשונה כי "הבורר ינמק את פסק הבוררות". מכאן שעל הבורר לנמק את פסק הבוררות, אלא אם הצדדים קבעו אחרת במפורש (ישראל שמעוני דיני בוררות: אופק חדש בבוררות, עמ' 384 - כרך א | (2019) פרק אחד-עשר "ארגז הכלים" של הבורר: התוספות הראשונה והשנייה).

58. בפסיקה נקבע הכלל ולפיו די בהנמקה תמציתית בפסק הבוררות. כך למשל בפסק הדין בעניין רע"א 1129/00 שמואל כהן נ' Diamond Express Company (נבו 23.7.2000), קבעה כב' השופטת א' פרוקצ'יה כי: "די בקיומו של שלד הנמקה כללי זה כדי לספק את הנדרש בבוררות, ואין צורך בהנמקה פרטנית לכל פרט ולכל רכיב בפסק הבורר... חובת ההנמקה בפסק בורר מיושמת באורח גמיש בהרבה מהמקובל לגבי פסקי דין של בית משפט, ושאלת מידת מילויה של חובת הנמקה בבוררות נבחנת ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו". בפסק הדין בעניין ע"א 1325/92 רמי קולקר נ' דיפלומט אופנועים (1985) בע"מ, מז(3) 089 (1993) נקבע כי "די בכך שהפסק ינומק כך שיהא בו להראות לקורא כי לא נעלמו מעיני הבורר הנושאים שעמדו לפניו להכרעה, כי לא נשתכחו מלבו טענות הצדדים, וכי מצויים בו התייחסות עניינית לכל אלה וכן טעמים, לפחות בתמצית, שהביאו לתוצאת הפסק" [כן ראו רע"א 1714/08 עזבון המנוח אריה נוי ז"ל נ' יחיאל חיימוביץ, בפסקה 20 (נבו 1.5.2008)].

59. ובמיושם לענייננו - אני סבור שפסק הבוררות אינו מנומק. ליבת הפסק היא כאמור: "אני מאשר שניתן לסיים את התיק ללא הפיצוי המוסכם שהוזכר מכיוון שהקבלן הסדיר את נושא השטחים שהבטיח מלכתחילה במסגרת ההסכם למשפחת בר-און". ואולם, הכרעה זו לא לוותה בנימוקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של ממש, ואין בה כדי להקים אף "שלד הנמקה כללי" אשר יוכל למלא אחר דרישות ההנמקה של פסק בוררות. הנמקה כה מצומצמת אינה יכולה להיחשב לפסק מנומק, כמשמעותו בסעיף ט"ו1 לתוספת הראשונה לחוק הבוררות, במיוחד שעה שהצדדים לא הסכימו במפורש כי פסק הבוררות יינתן ללא הנמקה.

60. אוסיף ואומר, כי בדיון שנערך במעמד הצדדים שאלתי את התובעות, מה טעם סבורות הן שפסק הבוררות מנומק (ראו: עמ' 1 ש' 18 – עמ' 2 ש' 8). תשובותיהן, לא זו בלבד שלא שכנעוני, אלא שהותירו את הרושם ההפוך. ההסברים שניתנו בדבר שטח חלופי שהוענק לנתבעת לא מצאו דרכם אל פסק הבוררות, ולמצער, לא באותה רמת פירוט והנמקה הנדרשת, כדי להצדיק את המסקנה אליה הגיע הבורר. כך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון:

"לשאלת המפקח, נטען שפסק הדין לא מנומק, אני משיב אז נטען. אני אסביר. זה צריך להיות 50 ס"מ זו טעות סופר. זו עובדה. זו הסיבה לגישה ללכת לבוררות. בשלב הראשון הוא מתאר את המצב. שמשפחת בר און היתה צריכה לקבל חניה. ואז מתחיל לנמק את הנימוקים שלו. בפסק הדין שלו - המבקשת קיבלה למעשה שטח חלופי. במסמך מיום 15.9.2022 חוות דעת המשלימה שצורף למסמך הסופי בסעיף 2. הוא שרטט כנספח לפסק הדין וצרף את התוכנית עמוד אחרון לפסק הדין כבר אראה זאת לכבודו. בתשריט מסומן א'9 החדש שהוא שונה מ'א'9 המקורי שהיה בהסכם בין הצדדים. אראה לכבודו שבתשריט המקורי זו החניה בהיתר ו'א'9 היה המשך לחניה והבורר נתן א'9 בצורה ח' - רק הצורה של א'9 השתנה וזה ניתן לראות בעמוד האחרון של פסק הבורר. הוא צרף תשריט ואמר שזה א'9 החדש. הבורר אמר שהוא נותן את א'9 החדש וחתם לידו - גם המבקשת אני חושב הבינה את זה כך. לא מנומק זה לא נכון כי יש הסבר. אם באמת שטח א'9 לא היה ניתן לה אז היה מגיע לה פיצוי כספי אבל היא התעקשה שהיא לא רוצה פיצוי כספי לכן ניתן לה שטח א'9 חלופי. יש התייחסות הבורר בנספח 4 לפיצוי הכספי שהוא למעשה הבהרה. נשלחה לבורר שאלת הבהרה. זו הודעת דואר אלקטרוני. זו הבהרה. זה לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק דין. לא מכניסים בדרך כלל שאלות הבהרה לפסק הדין. זה לאחר הפסק הדין הראשון. אם יש פה הבהרה ואני אקריא לכבודו. ברישא סעיף 8 "...ככל שלא יהיה ניתן לרשום את שטח 9ב' - יינתנו פיצויים..." בנספח 6 זו הבהרה גם."

61. עם זאת, אני סבור שאין בכך כדי להביא לביטול פסק הבוררות, אלא יש להשיב את ההליך לבורר, כדי שיוציא פסק בוררות מנומק יותר. בהתאם לפסיקה, כאשר פסק הבוררות אינו מנומק דיו, יש להחזיר את הפסק לבורר לשם השלמת ההנמקה, במקום לבטלו, וזאת מתוך מגמה לקיים את פסק הבוררות ככל שניתן ולצמצם התערבות שיפוטית, משום שדווקא ביטול פסק בוררות הוא שיביא לעיוות הדין ולתוצאה בלתי הוגנת בעוד השלמת ההנמקה על ידי הבורר תוכל להבהיר את פסיקתו ותוכל לאפשר לנתבעת לכלכל צעדיה לאור הנמקה זו [פסק דינו של כב' השופט דנציגר בעניין רע"א 4757/12 Interton Inc נ' AVR Communications Ltd, בפסקה 15 (נבו 9.9.2012)].

62. יודגש: אין הכוונה כי על הבורר להוציא תחת ידו פסק ארוך ומסורבל, שיגרע מיתרונותיו של הליך הבוררות ומהיעילות הטמונה בו; די לו, כי יפרוש הנמקה בהירה שתסביר כיצד הגיע לכלל מסקנה כי הנתבעת לא זכאית לפיצוי כלשהו, אף לא לפיצוי המוסכם על פי הסכם התמ"א. הנמקה שכזו תאפשר, בבוא העת, לבחון את עילת הביטול הרלוונטית, אם תוגש בקשה לביטול פסק הבוררות לאחר שיצא הפסק המנומק תחת ידו. [ראו והשוו לרע"א 2561/15 יצחק בראון נ' אנדריי גונשיורובסקי, בפסקה 13 (נבו 26.10.2015)].

יש לדחות את טענת הנתבעת לביטול פסק הבוררות מכוח העילה שבסעיף 24(7) לחוק הבוררות - הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן

63. הכלל הוא שרק התעלמות מהדין יכולה להצדיק את ביטול פסק הבוררות לפי עילה זו. כן הודגש שהצדדים צריכים להתנות ביניהם בצורה ברורה שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין. כך שעל מבקש הביטול להוכיח כמה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רכיבים ובהם שאכן הייתה התנאה לפסוק בהתאם לדין; מה הייתה צריכה להיות החלטת הבורר על פי הדין; ומהי סטייתו של הבורר מהדין המהותי. יש להתעלם מטענה ערעורית או מטענה ביחס לטעות ביישום הדין [רע"א 470/08 כרמל התפלה בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד האוצר, בפסקאות 47-54 (נבו 4.3.2010)].

64. **ובמיושם לענייננו** - עברתי בעיון על טענות הנתבעת לעניין עילת ביטול זו, וכולן כאחת אינן אלא טענות ערעוריות, ולא טענות שעניינן התעלמות מן הדין. כך, למשל, טענתה המרכזית של הנתבעת, כי: **"הדין קובע כי יש לכבד הסכמים ויש לפסוק לטובת המבקשת את הפיצוי המוסכם, משקבע כי לא ניתן לקבל את השינויים המוסכמים בהסכם הפשרה"**, והטענה שלפיה **"הבורר לא חתום על תשריט פס"ד הסופי... התשריט לא מתאים לתוכנית השינויים שהקבלן מסר..."** (סעיף 5 לסיכומיה), אינן טענות היכולות להיחשב כעילת ביטול לפי סעיף 24(7), וכולן בגדר טענות ערעוריות שאין להידרש אליהן במסגרת עילות הביטול.

יש לדחות את טענת הנתבעת לביטול פסק הבוררות מכוח העילה שבסעיף 24(8) לחוק הבוררות - הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו

65. סעיף טו לתוספת הראשונה לחוק הבוררות, קובע כי: **"על הבורר לתת את פסק הבוררות תוך שלושה חדשים מהיום שהתחיל לדון בסכסוך, או שנדרש להתחיל לדון בו על ידי הודעה בכתב של בעל-דין, הכל לפי המוקדם יותר, אולם רשאי הבורר להאריך את התקופה עד לשלושה חדשים נוספים"**. סעיף 19 לחוק הבוררות, מסמיק את בית המשפט **"על פי בקשה של בעל-דין או של הבורר, להאריך את התקופה מדי פעם לתקופה שיקבע, אף אם עברה התקופה הקודמת"**.

66. סעיף 26 (ג) לחוק הבוררות קובע כי: **"לא תישמע טענה של בעל-דין שפסק הבוררות ניתן שלא במועדו, אלא אם שמר לעצמו, בהודעה בכתב לבורר לפני מתן הפסק, את הזכות לטעון טענה זו"**. בפסק הדין בעניין רע"א 2650/95 מרכז ציון חברה לפיתוח ובנין בע"מ נ' מרדכי כידון, נ(5)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

473 466 (1997) הדגיש כב' השופט אור כי "אין זה ראוי לעודד התנהגות אופורטוניסטית של צדדים להליך הבוררות. אין לאפשר מצב דברים בו אחד הצדדים, הסבור כי במתן פסק הבורר חל איחור המאפשר את ביטולו, יישב בחוסר מעש וימתין לנתינת הפסק, בסוברו כי אם יינתן הפסק לטובתו, יחריש וימלא פיו מים, אך אם תוכרע הבוררות לרעתו, יוכל למהר ולהעלות את טענת הפסול לפני בית המשפט".

67. **ובמיושם לענייננו** - אכן פסק הבוררות לא ניתן בהתאם למועד הקבוע בסעיף טו לתוספת הראשונה לחוק הבוררות ואולם, הנתבעת לא הציגה ולו מסמך אחד המורה כי פנתה אל הבורר, בכתב, עובר למתן הפסק, וביקשה לשמור על זכותה להעלות טענה זו. טענת הנתבעת ולפיה "במשך חודשים רבים התבקש הבורר באמצעות עו"ד לקבל את פסק הבוררות, הבורר התעלם משיחות הטלפון ממיללים שנשלחו אליו" (סעיף 6 לסיכומי הנתבעת) לא הוכחה. עברתי בעיון רב על הודעות הדוא"ל שנשלחו לבורר מאת הנתבעת (דוא"ל מתאריך 4.12.2022; 5.12.2022; 4.1.2023; 30.3.2023 ו-22.5.2023), ולא מצאתי בהן כל אמירה על שמירת הזכות לטעון לאיחור, כמצוות סעיף 26(ג) לחוק הבוררות. כך שטענת הנתבעת ביחס לעילת הביטול לפי סעיף 24(8), נדחית.

68. לפני סיום - איני מקבל את טענת התובעות ביחס לאיחור בהגשת הבקשה לביטול פסק הבוררות על ידי הנתבעת. פסק הבוררות נושא הבקשות, ניתן בתאריך 8.9.2023, והוגש לתיק בתאריך 26.9.2023. בהחלטתי מתאריך 1.10.2023, אפשרתי לנתבעת להגיש עד לתאריך 22.10.2023, בקשה לביטולו בהתאם לתקנה 9(א) לתקנות סדרי הדין בעניני בוררות, תשכ"ט-1968, ואכן בתאריך 18.10.2023, הגישה הנתבעת את בקשת הביטול.

לסיכום:

69. לא מתקיימות עילות הביטול שבחוק הבוררות, משכך אין כל מקום לבטל את פסק הבוררות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

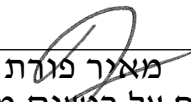
מס' תיק: 6/128/2022
מס' בקשה: 6/553/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. עם זאת, אני סבור שפסק הבוררות לא נומק באופן ראוי, ומשכך ההליך מוחזר לבורר, כדי שיוציא בהקדם האפשרי, פסק בוררות מנומק, וזאת בשים לב לאמור בסעיפים 61-62 לעיל.

71. אשר להוצאות הבקשות – תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, קובעת כברירת מחדל, חיוב בהוצאות. בשים לב לתוצאה שאליה הגעתי, הן לעניין הבקשה לאישור פסק הבוררות, והן לעניין הבקשה לביטול, הנתבעת תשלם לתובעות את הוצאות הבקשות, על הצד הנמוך, בסך כולל של 2,000 ₪. סכום זה ישולם לתובעות בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ג אב תשפ"ה, 17 אוגוסט 2025, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה